



T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي

اسم المقرر: المسؤولية المدنية
رمز المقرر: 2-2003811
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1هـ



المحتويات:

الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
2. نوع المقرر									
أ.		متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		√	متطلب مسار
ب.		إجباري		√	اختياري				
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					الثاني				

4. الوصف العام للمقرر

يهدف هذا المقرر الى تعميق معرفة المُتخصص بالمسؤولية المدنية في ظل التشريع الاسلامي والنظام السعودي، مع بيان المقصود بالمسؤولية بوجه عام، وأنواع المسؤوليات القانونية، وأركانها، والفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية والادارية، ثم تقسيمات المسؤولية المدنية (العقدية، التقصيرية) وأركان كل منهما، معرفة شروط الخطأ العقدي والخطأ التقصيري، والفرق بينهما، وبيان المسؤولية عن فعل الغير وشروط مسؤولية متولي الرقابة، وتطبيقات عملية على ما تم دراسته.

5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد

6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد

7. الهدف الرئيس للمقرر

أ- التعرف على المقصود بالمسؤولية المدنية.

ب- التعرف على تقسيمات المسؤولية المدنية (العقدية، التقصيرية).

ت- التعرف على ماهية المسؤولية العقدية مع بيان أشكالها المختلفة.

ث- التعرف على ماهية المسؤولية التقصيرية مع بيان أشكالها المختلفة.

ج- التعرف على مختلف دعاوى المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية.

ح- التعرف على أركان المسؤولية المدنية، والفرق بينها وبين الأركان المختلفة للمسؤوليات القانونية الأخرى.

خ- التعرف على التطبيق العملي على مسائل متعددة تتعلق بالمسؤولية المدنية من الأحكام القضائية السعودية.

د - التعرف على أنظمة المملكة والأحكام المختلفة المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	$30 = (15 \times 2)$ ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
---	--------	--------------	--------

1	محاضرات	(15 × 2) = 30 ساعة	100%
2	معمل أو إستوديو	-	--
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يشرح الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر. أن يعرف الطالب الأنظمة المتعلقة المسؤولية المدنية وما يجري عليها من تصرفات قانونية في ظل النظام السعودي.	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين أنواع المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية، وتقسيم كل منهما.	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
1.3	أن يتعرف الطالب على الأحكام القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية في النظام السعودي والقوانين المقارنة.	3ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
2.0	المهارات			
2.1	أن يطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون.	1م	العصف الذهني	الاختبارات النظرية
2.2	أن يُقارن الطالب بين بين القوانين المقارنة بما يخص المسؤولية المدنية.	2م	المحاضرة	اختبار الأعمال الفصلية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
3.1	أن يُقدم الطالب طرقاً حديثة وإبداعية ومبتكرة في القضايا القانونية المعروضة عليه ذات الصلة بالمقرر .	ق1	المحاضرات	تقييم التكاليف
3.2	أن يُشارك الطالب بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030م.	ق2	العمل الجماعي	التقييم الصفي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	مقدمة عامة عن المنهج المقرر، مع بيان أهمية دراسة المواضيع المتعلقة بالمسؤولية المدنية في ظل التشريع الاسلامي والنظام السعودي.	2
2	أنواع المسؤوليات القانونية، وأركان المسؤولية القانونية، والفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية، وبيان فروع المسؤولية المدنية الى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية.	2
3	شروط الخطأ العقدي والخطأ التقصيري. التفريق بين الخطأ العقدي والتقصيري، وتوضيح الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير، وبيان شروط مسؤولية متولي الرقابة.	2
4	بيان شروط مسؤولية المتبوع عن عمل التابع وشروط تحقيقها. الخطأ العقدي فيما يخص المسؤولية عن الأشياء المختلفة.	2
5	تطبيقات عملية على ما تم دراسته ومن ذلك: القضية الأولى :منازعة قضائية فيما يخص خطأ عقدي إنشائي. القضية الثانية :منازعة قضائية في مسؤولية تقصيرية ناتجة من خطأ طبي.	2
6	مفهوم الضرر، وأنواعه، وتقسيماته القانونية، وكيفية تقديره.	2

ساعة واحدة	-الاختبار النصفى	
1	فوات الفرصة والكسب الفائت وماهية التعويض عنه-وآراء وأحكام الفقه القضائي السعودي فيما يتعلق بالتعويض المدني.	7
2	-المفاهيم القانونية المتعلقة برابطة السببية مع بيان النظريات القانونية المتعلقة بها، وبيان آراء وأحكام الفقه القضائي السعودي فيما يتعلق بها.	8
2	-الأسباب التي تؤدي الى تخفيف المسؤولية. -الأسباب التي تؤدي الى تشديد المسؤولية.	9
2	تطبيقات عملية على ما تم دراسته ومن ذلك: القضية الأولى :منازعة قضائية في إثبات ضرر يتطلب تعويض مدني. القضية الثانية :منازعة قضائية في إثبات ضرر يتطلب تعويض عقدي.	10
2	الآثار المختلفة للمسؤولية القانونية. دعاوى المسؤولية القانونية، وطرق التكييف القانوني لها.	11
2	الأسباب المختلفة النافية للمسؤولية المدنية. -خطأ المضرور. فعل الغير	12
2	-القوة القاهرة والحادث المفاجئ.	13
2	دراسات قضائية مختلفة من مدونة الأحكام السعودية القضائية.	14
2	تطبيقات عملية على ما تم دراسته ومن ذلك: القضية الأولى: قضية قانونية فيما يتعلق بالحادث المفاجئ. القضية الثانية: قضية قانونية فيما يتعلق بالقوة القاهرة.	15
	الاختبار النهائي	16
30	المجموع	

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	- الوجيز في المسؤولية المدنية د. شواخ محمد أحمد
المراجع المساندة	- مصادر الالتزام في ضوء الفقه الاسلامي والقانون المدني، د. حسيني ابراهيم أحمد، الطبعة الأولى، 1442هـ-2020م.
المصادر الإلكترونية	المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها www.adaleh.com
أخرى	

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	-----

و. تقويم جودة المقرر:

مجال التقييم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	غير مباشر
مصادر التعلم	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
أخرى	-	-



المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).
ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	14
تاريخ الجلسة	1443/11/1 هـ



